

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6057/2541

นาย ไพบุลย์ บุญยรัตน์ กับพวก

โจทก์

นาง นพรัตน์หรือศรีสุดาหรือชัชพร บุญ
ยรัตน์หรือวร ยิง คง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1715, มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันตามคำสั่งศาลโจทก์ทั้งสองมีความเห็น
ต้องกันให้ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยคือจำเลย โจทก์ทั้งสองจึงยื่นฟ้องจำเลย ในระหว่าง
พิจารณาโจทก์ที่ 2 ขอลถอนตัวจากการเป็นโจทก์โดยอ้างว่าไม่ติดใจดำเนินคดีแก่
จำเลยต่อไปและแถลงถึงสาเหตุที่ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยว่าเป็นเพราะ
จำเลยเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ศาลชั้นต้นอนุญาต ดังนี้เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้อง
คดีโดยชอบตั้งแต่ต้น และที่โจทก์ที่ 2 ขอลถอนตัวออกจากการเป็นโจทก์ก็ไม่ใช่เพราะ
มีความเห็นแตกต่างกับโจทก์ที่ 1 ในการจัดการมรดก และไม่ได้คัดค้านการดำเนิน
คดีต่อไปของโจทก์ที่ 1 จึงเท่ากับโจทก์ที่ 2 ยินยอมให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแก่จำเลย
ต่อไปโดยปริยายโจทก์ที่ 1 ย่อมมีอำนาจดำเนินคดีขอให้ขับไล่จำเลยต่อไปตามสิทธิ
และหน้าที่ผู้จัดการมรดกได้

โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกของนางลมัย บุญยะรัตน์ตามคำสั่งของศาล
ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่พิพาทและบ้านเลขที่ 12
(เดิมเลขที่ 584/8)ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งส่งมอบบ้านและที่ดินดังกล่าวในสภาพที่เรียบร้อยแก่
โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,000 บาท นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม
2537 คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 139,000 บาท และนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยจะ
ขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบบ้านและที่พิพาทคืนแก่โจทก์ และขอให้กำจัดจำเลยมิให้
รับมรดกของนางลมัยทั้งหมด

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอถอนตัวออกจากการเป็นโจทก์ อ้างว่า
ไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไป จำเลยไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ที่ 2
ถอนตัวได้ตามขอ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกจาก
บ้านเลขที่ 584/8 หรือบ้านเลขที่ 12ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร พร้อมกับส่งมอบบ้านและที่ดินคืนให้แก่โจทก์ให้
จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันที่ 25กรกฎาคม 2537 จนกว่า
จำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบที่ดินและบ้านพิพาทคืนแก่โจทก์
ส่วนคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ที่ 1 และนางลมัยมีบุตรด้วยกัน 6 คน โดยมีจำเลยซึ่งเป็นบุตรคนโตและโจทก์ที่ 2 รวมอยู่ด้วย นางลมัยเป็นเจ้าของรวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 3023 ตำบลบางขุนนนท์ (บางบำหรุ) อำเภอ บางพลัด (บางกอกน้อย) จังหวัดธนบุรี (กรุงเทพมหานคร) เนื้อที่ประมาณ 114 ตารางวา พร้อมบ้านเลขที่ 584/8 (ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านเลขที่ 12) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินโดยมีนาง ลมัยและจำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินและบ้านดังกล่าว ต่อมานางลมัยถึงแก่กรรม ก่อน ถึงแก่กรรมนางลมัยทำพินัยกรรมยกที่ดินและบ้านดังกล่าวให้แก่บุตรทั้ง 6 คน ซึ่ง รวมทั้งโจทก์ที่ 2 และจำเลยรวมอยู่ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้าน ดังกล่าวยังไม่ตกแก่ทายาทจนกว่าโจทก์ที่ 1 จะถึงแก่กรรม และในระหว่างที่เงื่อนไข ยังไม่สำเร็จก็ให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้เก็บรักษาผลประโยชน์ ตลอดจนมีอำนาจจัดการดูแล แทนจำเลย โดยให้นำรายได้กึ่งหนึ่งให้โจทก์ที่ 1 ส่วนที่เหลือให้ฝากธนาคารไว้เพื่อใช้ ประโยชน์ในการซ่อมแซมบ้าน และเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบ้านเท่านั้น และ ที่ดินดังกล่าวหากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สภาพที่ดินดีขึ้นและตั้งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ตามสำเนาพินัยกรรมเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 จำเลยยังคงอาศัยอยู่ในที่ดินและบ้านดังกล่าว โจทก์ที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้ จัดการมรดกตามพินัยกรรมโจทก์ที่ 1 ยื่นคำคัดค้านขอให้ตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการ มรดกร่วมกับโจทก์ที่ 2 ต่อมาวันที่ 13 สิงหาคม 2528 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งโจทก์ทั้ง สองเป็นผู้จัดการมรดกของนางลมัยร่วมกัน ตามคำสั่งศาลชั้นต้นเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 1 โจทก์ทั้งสองมีความประสงค์จะปรับปรุงที่ดินดังกล่าวเป็นสถานที่รับฝาก รถยนต์เพื่อหารายได้มาแบ่งปันแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกร่วมกัน จึงบอกกล่าวให้ จำเลยออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าว แต่จำเลยไม่ยินยอมโจทก์ทั้งสองจึงฟ้อง จำเลยเป็นคดีนี้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อ 3.1 ในปัญหาข้อกฎหมายเป็น ประการแรกว่า โจทก์ที่ 1 มีอำนาจดำเนินคดีแก่จำเลยโดยลำพังหรือไม่ โดยจำเลย ฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของนางลมัยร่วมกันจะต้องจัดการมรดกร่วม กันเมื่อโจทก์ที่ 2 ผู้จัดการมรดกร่วมอีกคนหนึ่งขอถอนตัวจากการเป็นโจทก์ร่วมแล้ว โจทก์ที่ 1 ย่อมไม่มีอำนาจดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไปโดยลำพังนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้ง สองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันตามคำสั่งศาล โจทก์ที่ 1 ผู้เดียวโดยลำพังฟ้องขับไล่ จำเลยออกจากทรัพย์สินมรดกโดยโจทก์ที่ 2 มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยไม่ได้ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 สำหรับคดีนี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการ จัดการมรดกโจทก์ทั้งสองมีความเห็นต้องกันให้ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยคือจำเลยโจทก์ทั้ง สองจึงยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ อำนาจฟ้องของโจทก์ทั้งสองได้กระทำโดยชอบตั้งแต่ ต้น แต่ในระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 2 ขอถอนตัวจากการเป็นโจทก์ โดยอ้างว่าไม่ ตัดใจดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไปและจำเลยไม่คัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ที่ 2 ถอนตัวได้ตามคำขอ แต่ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาศาลชั้นต้นลงวันที่ 30 มิถุนายน 2538 ว่า โจทก์ที่ 2 แกล้งถึงสาเหตุที่ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยต่อ ไปว่าเพราะจำเลยเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน จึงยื่นคำร้องขอถอนตัวออกจาก การเป็นโจทก์เท่านั้น ไม่ใช่เพราะมีความเห็นแตกต่างกับโจทก์ที่ 1 ในการจัดการ มรดก และไม่ได้คัดค้านการดำเนินคดีต่อไปของโจทก์ที่ 1 เท่ากับโจทก์ที่ 2 ยินยอม ให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไปโดยปริยายโจทก์ที่ 1 ย่อมมีอำนาจดำเนินคดี ขอให้ขับไล่จำเลยต่อไปตามสิทธิและหน้าที่ผู้จัดการมรดกได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟัง "ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-ชลอ บุญยเนตร-บุญอินทร์ ส่งเสริมสกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่มีผู้จัดการมรดกหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการมรดกที่แต่งตั้งขึ้นโดย
พินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลนั้น ในการจัดการมรดกนั้นโดยหลักแล้ว ผู้จัดการมรดก
เหล่านั้นต้องจัดการร่วมกันตามบทบัญญัติในมาตรา 1726 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติว่า "ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคน การทำการตามหน้าที่
ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพินัยกรรมเป็น
อย่างอื่น ถ้าเสียงเท่ากัน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด" ดังนั้นกิจการ
ทุกอย่างอันเกี่ยวกับการจัดการมรดกของเจ้ามรดกนั้นผู้จัดการมรดกเหล่านั้นต้อง
กระทำร่วมกัน กล่าวคือต้องมีการแจ้งและปรึกษาหารือกันในระหว่างผู้จัดการมรดก
หลายคนนั้นและต้องถือเอาความเห็นของฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในการจัดการโดย
ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมผู้จัดการมรดกเพื่อปรึกษาออกเสียงโดยตรง ในกรณี
ที่มีผู้จัดการมรดกเห็นควรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการมรดก และ
ปรากฏว่าได้แจ้งไปยังผู้จัดการมรดกทุกคนแล้วมีผู้เห็นด้วยเป็นส่วนมาก ความเห็น
ส่วนข้างมากนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเสียงข้างมากตกเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกที่จะต้อง
จัดการไปตามนั้น ซึ่งผู้จัดการมรดกส่วนข้างมากก็อาจดำเนินการไปในนามของผู้
จัดการมรดกทั้งคณะได้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 382/2511) ดังนั้น ผู้จัดการมรดก
แต่ละคนจะจัดการไปโดยลำพังไม่ปรึกษาหารือขอความเห็นผู้จัดการมรดกคนอื่นไม่
ได้ดังคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1727-1729/2519วินิจฉัยว่าโจทก์กับ อ.และส.เป็นผู้
จัดการมรดกของท. ตามคำสั่งศาล โจทก์ผู้เดียวฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกจากทรัพย์สินมรดก

โดย อ.กัปส. ผู้จัดการมรดกร่วมมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหลักการจัดการมรดกร่วมกันโดยเสียงข้างมากดังที่ได้กล่าวมานี้มีข้อยกเว้นสองประการ กล่าวคือ ประการแรกเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1726 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่า "เว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิเศษเป็นอื่น" กล่าวคือหากเจ้ามรดกประสงค์ให้ถือเอาความเห็นของผู้จัดการมรดกคนใดคนหนึ่งเป็นที่สุดโดยเฉพาะในกรณีที่ความเห็นของผู้จัดการมรดกร่วมขัดแย้งกันหรือหากเจ้ามรดกประสงค์ให้ถือเอาความเห็นของผู้จัดการมรดกเป็นเอกฉันท์ในการจัดการทุกเรื่องเช่นนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นจะถือเอาเสียงข้างมากมาใช้ไม่ได้และอีกประการหนึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติตามมาตรา 1715 วรรคสองที่ว่า "ถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคน แต่ผู้จัดการเหล่านั้นบางคนไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัดการและยังมีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่แต่คนเดียว ผู้นั้นมีสิทธิที่จะจัดการมรดกได้โดยลำพัง แต่ถ้ามีผู้จัดการมรดกเหลืออยู่หลายคนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้จัดการเหล่านั้นแต่ละคนจะจัดการโดยลำพังไม่ได้"ซึ่งข้อยกเว้นประการเหล่านี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าใช้บังคับได้เฉพาะกับผู้จัดการมรดกหลายคนที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมเท่านั้น โดยให้เหตุผลว่า ข้อความในวรรคสองของมาตรา 1715 นั้น สืบเนื่องมาจากข้อความในวรรคหนึ่งดังนั้น ความว่า ถ้ามีผู้จัดการหลายคนในวรรคสองนั้นจึงหมายถึงผู้จัดการซึ่งตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งขึ้นโดยไม่มีพินัยกรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการที่เจ้ามรดกทำพินัยกรรมระบุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกของตนนั้น ก็เนื่องจากเจ้ามรดกไว้วางใจในบุคคลนั้น แม้จะตั้งผู้จัดการมรดกไว้หลายคนก็ดี เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายไปแล้ว ทายาทจะร้องขอต่อศาลให้ตั้งบุคคลอื่นแทนผู้ที่ตายไปนั้นย่อมทำไม่ได้เพราะขัดกับคำสั่งของผู้ทำพินัยกรรม ฉะนั้นเมื่อมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นกฎหมายจึงบัญญัติให้อำนาจผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่คนเดียวดำเนินการในการจัดการมรดกได้ตามลำพังไม่เหมือนกับผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งโดยไม่มีพินัยกรรม เพราะทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียขอให้ศาลตั้งผู้ใดจะเป็นคนเดียวหรือ

หลายคนให้เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อศาลเห็นสมควรจะตั้งให้คนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีที่ศาลตั้งให้บุคคลหลายคนเป็นผู้จัดการมรดกก็โดยเห็นว่าไม่เป็นการสมควรที่จะให้บุคคลคนเดียวเป็นผู้จัดการมรดกตามลำพังและถ้าผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งไว้หลายคนนั้น บางคนไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะจัดการผู้จัดการมรดกที่เหลืออยู่จะจัดการไปโดยลำพังคนเดียวโดยไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการตามลำพังย่อมเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลไม่มีอำนาจจะจัดการได้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เหมือนการตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2514) ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกหลายคนซึ่งตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมตามมาตรา 1715 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1674/2516 โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกฟ้องจำเลยให้คืนที่ดินพิพาท เพื่อจัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรมของผู้ตาย ช. ผู้จัดการมรดกร่วมอีกคนหนึ่งไม่ได้ร่วมเป็นโจทก์ด้วยเพราะเป็นภริยาจำเลย เป็นผู้รับโอนที่พิพาทแทนจำเลยและเป็นพยานจำเลย ซึ่งแสดงว่า ช. ไม่ต้องการฟ้องจำเลยดังนี้โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1715 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 322/2518 โจทก์ทั้งสองและ อ.เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแต่ อ. เป็นสามีจำเลยและมาเป็นพยานจำเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อ. ไม่ต้องการฟ้องจำเลย ดังนี้ โจทก์ทั้งสองในฐานะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยให้โอนทรัพย์สินพิพาทกลับคืนแก่กองมรดกเพื่อจัดแบ่งให้เป็นไปตามพินัยกรรมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1715 วรรคสอง แต่ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้นี้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดกโดยมีผู้จัดการหลายคน(สองคน) เป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันโดยคำสั่งศาล จึงจะนำบทบัญญัติมาตรา 1715 ดังกล่าวมาใช้บังคับมิได้ ดังที่ไม่ปรากฏว่าศาลฎีกาซึ่งวินิจฉัยคดีนี้ใช้ความว่าโจทก์ที่ 2 ไม่เต็มใจที่จะจัดการอันเป็นผลให้โจทก์ที่ 1 มีสิทธิจัดการต่อไปได้โดยลำพัง ซึ่งผู้หมายเหตุ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งดังนั้น ตามข้อเท็จจริงในคำพิพากษา

ศาลฎีกานี้ย่อมต้องบังคับตามมาตรา 1726 ดังได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ โจทก์ทั้งสอง
ต้องจัดการมรดกร่วมกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก
โดยคำสั่งศาลได้ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากทรัพย์สินมรดกต่อมาในระหว่างพิจารณา
โจทก์ที่ 2 ขออนุญาตออกจากความเป็นโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีแก่จำเลยต่อไป
โดยอ้างว่าจำเลยเป็นน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และไม่ได้คัดค้านการดำเนินคดีต่อ
ไปของโจทก์ที่ 1 ทั้งมิได้มีความเห็นในการจัดการมรดกแตกต่างกับโจทก์ที่ 1 แต่
อย่างใดและมีใช่เป็นกรณีที่โจทก์ที่ 1 ฟ้องขับไล่จำเลย โดยโจทก์ที่ 2 มิได้รู้เห็น
ยินยอมมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นเมื่อคดีนี้โจทก์ที่ 2 ได้รู้เห็นยินยอมในการจัดการมรดก
ร่วมกับโจทก์ที่ 1 และได้จัดการมรดกร่วมกันกับโจทก์ที่ 1 มาตั้งแต่ต้น โดยการฟ้อง
ขับไล่จำเลยมาแล้วนั้นย่อมมีอากล่าวได้ว่า โจทก์ที่ 1 ผู้เดียวโดยลำพังฟ้องขับไล่
จำเลยออกจากทรัพย์สินมรดกโดยโจทก์ที่ 2 มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย ดังนั้นเมื่อโจทก์ที่
1 และโจทก์ที่ 2 ได้ร่วมกันจัดการมรดกอันเป็นการจัดการโดยชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1726 แล้วแม้ในระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ 2 จะ
ขออนุญาตออกจากความเป็นโจทก์ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นแล้วก็หาทำให้การจัดการ
โดยชอบมาแต่ต้นนั้นจะกลายเป็นการจัดการโดยไม่ชอบในภายหลังแต่อย่างใดไม่ ดัง
ที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีนี้ว่าเท่ากับโจทก์ที่ 2 ยินยอมให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแก่
จำเลยต่อไปโดยปริยายย่อมชอบด้วยเหตุผลและหลักกฎหมายดังกล่าวมาแล้ว วรุฒิ
เทพทอง